

[별표 2의3] <개정 2024.09.19.>

성 관련 비위 징계양정기준(제35조 제1항 관련)

| 비위의 정도 및<br>과실 여부<br><br>비위의 유형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 비위의 정도<br>가<br>심하고 고의가<br>있는 경우          | 비위의 정도가<br>심하고 중과실<br>이거나 비위의<br>정도가 약하고<br>고의가 있는 경<br>우 | 비위의 정도가<br>심하고 경과실<br>이거나 비위의<br>정도가 약하고<br>중과실인 경우 | 비위의 정도가<br>약하고 경과실<br>인 경우                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. 성폭력범죄<br>가. 미성년자 또는 장애인 대상<br>성폭력범죄<br>나. 업무상 위력 등에 의한 성<br>폭력범죄<br>다. 공연(公然)음란행위<br>라. 통신매체를 이용한 음란행위<br>마. 카메라 등을 이용한 촬영<br>등 행위<br>바. 가목부터 마목까지 외의<br>성폭력범죄                                                                                                                                                                                          | 해고<br><br>해고<br><br>해고<br>해고<br>해고<br>해고 | 해고<br><br>해고<br><br>해고<br>해고<br>해고<br>해고                  | 해고-정직<br><br>해고-정직<br><br>정직<br>정직<br>정직<br>정직      | 정직<br><br>정직<br><br>감봉<br>감봉<br>감봉<br>감봉-견책 |
| 2. 「양성평등기본법」 제3조제2호에<br>따른 성희롱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 해고                                       | 해고                                                        | 정직                                                  | 감봉-견책                                       |
| 3. 「성매매알선 등 행위의 처벌에<br>관한 법률」 제2조제1항제1호에<br>따른 성매매                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 해고                                       | 해고-정직                                                     | 정직-감봉                                               | 견책                                          |
| ※ 비고<br>1. 제1호에서 “성폭력범죄”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성<br>폭력범죄를 말한다.<br>2. 제1호나목에서 “업무상 위력 등”이란 업무, 고용이나 그 밖의 관계로 인하여 자기의 보<br>호 또는 감독을 받는 사람에 대하여 위계 또는 위력을 행사한 경우를 말한다.<br>3. 제1호라목에서 “통신매체를 이용한 음란행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례<br>법」 제13조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.<br>4. 제1호마목에서 “카메라 등을 이용한 촬영 등 행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특<br>례법」 제14조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다. |                                          |                                                           |                                                     |                                             |